

ДОГОВОР

на разработку программного обеспечения, интеграций и HR-платформы

ДАТА	04 августа 2026
МЕСТО	г. Алматы
СТОИМОСТЬ	5 200 000 ₸
СРОК MVP	до 6 недель

Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице владельца Цая Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности индивидуального предпринимателя, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны, и _____, БИН/ИИН _____, в лице Айдары _____, действующего на основании _____, именуемое далее «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

- 1.1.** Исполнитель обязуется разработать, настроить и передать Заказчику программную систему SHAFRAN Control для сетей ресторанов «Шафран» и «Фиш-фрайд», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.
- 1.2.** Состав и критерии приёмки определяются Техническим заданием Pllato_TZ_SHAFRAN_Control, версия 1.0 от 04.08.2026 (Приложение № 1) и Коммерческим предложением от 04.08.2026 (Приложение № 2). При расхождении настоящий Договор имеет приоритет по цене, оплате, правам и ответственности, а ТЗ - по функциональному результату.
- 1.3.** Демонстрационная версия по адресу pllato.kz/app/shafran.html иллюстрирует целевую логику интерфейса. Демонстрационные данные не являются обязательным составом результата и не расширяют ТЗ.

2. Состав Работ

- 2.1.** Основной операционный портал стоимостью 2 500 000 тенге: ролевые кабинеты, сеть и рестораны, закуп и аудит, склад, производство и техкарты, food cost, финансы, промо, задачи, проектные доски, wiki, аналитика и интеграционный слой iiko/POS.
- 2.2.** HR-система стоимостью 1 500 000 тенге: вакансии и кандидаты, HeadHunter, этапы отбора, тестирование, интервью, обучение, тренажёры, аттестации, сертификаты и карьерные треки.
- 2.3.** Интеграция с 1С стоимостью 800 000 тенге: OData-коннектор для одной согласованной базы/конфигурации, карта данных, согласованные сценарии чтения/записи, очередь, журнал, повторы и контроль ошибок.
- 2.4.** Обучение персонала стоимостью 400 000 тенге: пять дистанционных Zoom-конференций общей продолжительностью до 10 часов по работе с Системой. Состав групп, расписание и программа согласуются Сторонами.
- 2.5.** Не входят: лицензии, серверы и домены, платные API, оборудование, доработка сторонних продуктов, дополнительные базы 1С, неподдерживаемые интеграции, ручной ввод вместо доступной выгрузки, внедрение на месте во всех ресторанах, обучение сверх пяти Zoom-конференций и функции вне ТЗ.

3. Сроки и этапы

- 3.1.** Исполнитель приступает к Работам в течение 2 рабочих дней после подписания Договора, поступления стартового платежа и передачи необходимых материалов, доступов и тестовых контуров.

Этап	Результат	Срок от старта
Проектирование	Карта процессов, архитектура, роли и интеграционный план	дни 1-3
Этап 1 · ядро	Рабочее ядро портала, HR-прототип и тестовый обмен	до 10 рабочих дней
Этап 2 · MVP	Согласованный функционал, интеграции, пилот и передача	до 6 недель

3.2. Срок автоматически продлевается на период задержки материалов, доступов, обратной связи или решений Заказчика, а также на период недоступности внешних API и иных обстоятельств вне контроля Исполнителя.

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Общая стоимость Работ составляет 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) тенге. НДС не предъявляется.

Платёж	Основание	Сумма
1. Предоплата 10%	подписание Договора и старт Работ	520 000 ₸
2. Этап 1 · 45%	согласование и демонстрация рабочего ядра	2 340 000 ₸
3. Этап 2 · 45%	финальная приёмка MVP	2 340 000 ₸

4.2. Предоплата вносится в течение 3 рабочих дней после подписания Договора. Платежи № 2 и № 3 вносятся в течение 5 банковских дней после приёмки соответствующего этапа.

4.3. Оплата производится на банковский счёт Исполнителя либо на карту Kaspi Gold, указанную в реквизитах, с назначением платежа «Оплата по договору № SHF-Д-2026-01».

5. Сдача и приёмка

5.1. Исполнитель уведомляет о готовности этапа и предоставляет доступ к результату. Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает этап либо направляет единый перечень мотивированных замечаний со ссылками на ТЗ.

5.2. Исполнитель устраняет подтверждённые несоответствия ТЗ в согласованный разумный срок. Пожелания и новые функции вне ТЗ оформляются как изменение объёма.

5.3. Если в установленный срок ответ не получен, Исполнитель направляет повторное уведомление. При отсутствии ответа ещё 3 рабочих дня этап считается принятым, если результат доступен для проверки и отсутствуют подтверждённые блокирующие дефекты.

5.4. Приёмка подтверждается актом, письмом, сообщением в согласованном мессенджере либо электронной подписью. Полная приёмка MVP является основанием для финального платежа и начала гарантии.

5.5. Услуга обучения считается оказанной по факту проведения пяти согласованных Zoom-конференций. Если Заказчик не обеспечивает участие сотрудников в согласованное время, встреча переносится один раз на новый согласованный срок; повторная неявка не препятствует приёмке соответствующей сессии.

6. Изменение объёма и внешние зависимости

6.1. Уточнение полей и исправления внутри утверждённой логики входят в цену. Новые модули, дополнительные интеграции, базы 1С, рестораны с отдельной архитектурой или изменение утверждённого фрейма оцениваются отдельно.

6.2. Интеграции выполняются через официальный API, OData, разрешённый импорт/экспорт или иной законный механизм. Изменение правил, тарифов, лимитов или отказ внешнего сервиса не является нарушением Исполнителя.

6.3. Целевой лаг до 30 секунд применяется только к технически поддерживаемым операциям при доступной инфраструктуре. Это целевой показатель, а не безусловная гарантия внешних сервисов и каналов связи.

7. Обязанности Сторон

7.1. Исполнитель обязан вести разработку, демонстрировать этапы, сохранять конфиденциальность, устранять подтверждённые несоответствия, передать результат и провести пять Zoom-конференций по обучению персонала в согласованном объёме.

7.2. Заказчик обязан своевременно оплачивать Работы, назначить владельца продукта, предоставить достоверные материалы, доступы и тестовые данные, обеспечить участие специалистов iiko/POS, 1С и бизнес-подразделений, а также принимать решения в согласованные сроки.

7.3. Заказчик гарантирует законность передачи данных, доступов, контента и методик, наличие необходимых согласий субъектов персональных данных и права использования материалов.

8. Данные и права на результат

8.1. Все исходные данные Заказчика и данные, сформированные в ходе эксплуатации, принадлежат Заказчику. Исполнитель обрабатывает их только для исполнения Договора и применяет разумные организационные и технические меры защиты.

8.2. До полной оплаты Заказчик получает право использовать переданные этапы для тестирования и внутренней работы. После полной оплаты Исполнитель передаёт исходный код и исключительные имущественные права на специально созданный для Заказчика результат без ограничения территории и срока.

8.3. Права на сторонние библиотеки, сервисы и компоненты сохраняются за их правообладателями. Универсальные инструменты Исполнителя, не содержащие данные и уникальную бизнес-логику Заказчика, могут использоваться повторно; Заказчик вправе использовать их в составе Системы.

9. Гарантия и эксплуатация

9.1. Гарантийный срок составляет 30 календарных дней с даты финальной приёмки. В этот период Исполнитель безвозмездно устраняет воспроизводимые несоответствия утверждённому ТЗ.

9.2. Гарантия не распространяется на новые функции, изменение процессов, ошибки пользователей, некорректные исходные данные, сбои инфраструктуры и внешних API, а также изменения, внесённые третьими лицами.

9.3. Обязательная ежемесячная лицензия Pllato не предусмотрена. Сервер, домен, платные сервисы и последующее сопровождение оплачиваются Заказчиком отдельно.

10. Ответственность

10.1. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый календарный день, но не более 10%. При просрочке более 10 дней после уведомления Исполнитель вправе приостановить Работы и доступ, сохраняя данные не менее 30 дней.

10.2. Стороны отвечают за документально подтверждённый прямой ущерб. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой, фактически полученной по Договору, кроме случаев, когда такое ограничение запрещено законом. Упущенная выгода и косвенные потери не возмещаются.

10.3. Исполнитель не отвечает за решения пользователей, качество и полноту исходных данных, недоступность инфраструктуры и внешних сервисов и действия третьих лиц.

11. Конфиденциальность и публичность

11.1. Стороны не раскрывают коммерческую, техническую и персональную информацию, полученную при исполнении Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством или письменным согласием другой Стороны.

11.2. Публикация названия Заказчика, логотипов, кейса, результатов или факта сотрудничества допускается Исполнителем только после отдельного письменного согласия Заказчика.

12. Форс-мажор

12.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение вследствие обстоятельств непреодолимой силы при своевременном уведомлении другой Стороны. Срок исполнения продлевается на период действия таких обстоятельств и их последствий.

13. Срок, расторжение и споры

13.1. Договор действует с даты подписания до полного исполнения. При досрочном прекращении Заказчик оплачивает принятые этапы и документально подтверждённый фактически выполненный объём; неиспользованный остаток аванса возвращается после зачёта Работ и расходов.

13.2. Споры разрешаются переговорами и письменной претензией со сроком ответа 10 рабочих дней, затем - в судебном порядке по законодательству Республики Казахстан.

13.3. Операционные уведомления с подтверждённых номеров и e-mail Сторон признаются доказательством рабочих решений. Изменение предмета, цены и графика оформляется подписанным дополнительным соглашением.

13.4. Договор может быть подписан на бумаге либо электронной цифровой подписью. Электронный документ, удостоверенный действующей ЭЦП уполномоченного лица, равнозначен подписанному бумажному документу.

13.5. Приложения: № 1 - Техническое задание; № 2 - Коммерческое предложение; № 3 - счёт SHF-2026-01 от 04.08.2026.

14. Реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110

Владелец: Цай Платон Львович

Уд. № 044758231 от 22.07.2019, МВД РК

Адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 407

АО «Kaspi Bank», БИК CASPKZKA

IBAN: KZ88722C000023882301

Карта: 4400 4303 0208 4337, PLATON TSAY

Тел.: +7 701 123 99 99

E-mail: uurraa@gmail.com

Подпись / ЭЦП: _____

/ Цай П.Л. / М.П.

ЗАКАЗЧИК

Организация / ИП: _____

БИН/ИИН: _____

Представитель: Айдар _____

Основание: _____

Адрес: _____

Банк / БИК: _____

IBAN: _____

Тел.: _____

E-mail: _____

Подпись / ЭЦП: _____

/ _____ / М.П.

ЗАПОЛНИТЬ ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ

Юридическое наименование Заказчика, БИН/ИИН, полное ФИО и полномочия Айдара, адрес, банк, IBAN, телефон и e-mail.